

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2880/2538

นางสำเภา แสงทวี

โจทก์

นายพยุ่ง ยันตรา กับพวก

จำเลย

นางสำเภา แสงทวี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา เพื่อขอซื้อที่นาพิพาทจากจำเลย ในราคาไร่ละ 20,000 บาท มีทางชนะคดี หากโจทก์ต้องถูกบังคับ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้ว จะทำให้โจทก์ ได้รับความเสียหาย ขอศาลฎีกาโปรดงดการบังคับคดีไว้ จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา โปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 111 แผ่นที่ 3) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนขายที่นา พินาทโฉนดเลขที่ 9586 ตำบลดอกแฝก อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม เฉพาะส่วนของจำเลยทั้งสองเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา ให้แก่โจทก์ ในราคาไร่ละ 200,000 บาทโดยให้โจทก์ชำระราคาที่ดินตอบแทนภายใน 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา มิฉะนั้นให้ถือว่าโจทก์หมดสิทธิซื้อที่ดินพิพาทคืนจากจำเลย ทั้งสอง หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนขายที่นาพิพาทเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา เฉพาะส่วนของตนในที่ดินโฉนดเลขที่ 9586 ตำบลดอกแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ให้แก่โจทก์ในราคาไร่ละ 80,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 108 แผ่นที่ 3, 109 แผ่นที่ 3) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 108 แผ่นที่ 2) ชั้นอุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ตามคำร้องผู้ร้องขอให้งดการบังคับคดี ตามคำ

พิพาทศาลชั้นต้นไว้ก่อนอันเป็นการขอให้คุ้มครองประโยชน์ ในระหว่างพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการ
สมควร จึงให้งดการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไว้ในระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 93)

คำสั่ง ตามคำร้องเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ไว้ ในระหว่าง
ฎีกา พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้ระงับการบังคับตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไว้ใน
ระหว่างฎีกา

คำสั่ง ตามคำร้องเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ไว้ ในระหว่าง
ฎีกา พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้ระงับการบังคับตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไว้ใน
ระหว่างฎีกา

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุติ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพาทศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ